



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1127513 - SP (2026/0380459-0)

RELATOR : **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
IMPETRANTE : **ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA**
ADVOGADOS : **ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783**
 FABIO VIEIRA DA SILVEIRA - MG106993
 FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
 GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA - RJ135495
IMPETRADO : **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO**
PACIENTE : **ABELARDO DANTAS ALVARES**
PACIENTE : **GUSTAVO AFONSO RIBEIRO E LACERDA**
PACIENTE : **NICKOLAS TADEU RIBEIRO DE CAMPOS**
CORRÉU : **RODRIGO DE PAULA MORGADO**
CORRÉU : **BRUNO ALEXSSANDER SOUZA SILVA**

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em favor de **NICKOLAS TADEU RIBEIRO DE CAMPOS, GUSTAVO AFONSO RIBEIRO E LACERDA** e **ABELARDO DANTAS ÁLVARES**, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Regional, que denegou a ordem do *Habeas Corpus* n. 5017859-11.2026.4.03.0000.

Afirma a defesa, em suma, que i) no relatório final de indiciamento teriam sido utilizadas pela autoridade policial catorze citações jurisprudenciais fabricadas, as quais, ao serem conferidas com os números dos julgados indicados, não corresponderiam com o inteiro teor dos julgados existentes; ii) o vício verificado no relatório final comprometeria objetivamente a confiabilidade epistêmica do documento, bem como que não poderia servir de elemento autônomo de corroboração das inferências acusatórias; iii) a denúncia seria inepta por supostas imputações conjecturais e ausência de descrição individualizada de condutas; iv) a superveniência da denúncia não teria o condão de convalidar, retroativamente, a suposta ilegalidade do relatório final; v) a justa causa seria inidônea, porquanto decorrente de uma base que seria fabricada por inteligência artificial; vi) ao

receber a denúncia, o juízo de origem não teria examinado o vício constante no relatório final; vii) o recebimento da denúncia não convalidaria a base viciada; viii) as atividades desempenhadas pelos pacientes seriam lícitas e haveria incongruência dos crimes antecedentes.

Requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal na origem e dos efeitos das medidas cautelares pessoais e patrimoniais.

No mérito, pugna pela concessão da ordem para trancar a ação penal, por inépcia da denúncia e ausência de justa causa, bem como determinar o desentranhamento do relatório final de indiciamento e dos atos derivados. Subsidiariamente, pleiteia a anulação dos atos processuais a partir do relatório policial (fls. 03-25).

É o relatório. **DECIDO.**

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a impetração do *habeas corpus* como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do *writ*. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Confira-se:

"[...] Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe *habeas corpus* substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado."

(HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1/6/2022)

Na espécie, verifico a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal que demanda a superação do entendimento consolidado deste Tribunal Superior a fim de se apreciar o pedido formulado.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar o *habeas corpus*, assim decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. EVASÃO DE DIVISAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIACÃO DA DENÚNCIA.

ALEGADA NULIDADE DE RELATÓRIO POLICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigados denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998, art. 22 da Lei nº 7.492/1986 e art. 299 do Código Penal, contra decisão do Juízo Federal da 5ª Vara Federal de Santos/SP que determinou a redistribuição do feito ao Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de Santos para apreciação da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, além de providências relacionadas a bens e valores bloqueados.

2. A impetração sustenta ausência de fundamentação individualizada, nulidade do relatório final policial em razão de suposta utilização de referências jurisprudenciais fictícias produzidas por inteligência artificial, ausência de apreciação do pedido de desentranhamento do relatório policial, inépcia da denúncia e falta de justa causa para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou a redistribuição do feito ao juízo competente para apreciação da denúncia configura constrangimento ilegal pela ausência de deliberação prévia acerca do pedido de desentranhamento do relatório policial; e (ii) verificar se estão presentes, de plano, hipóteses aptas ao trancamento da persecução penal por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O habeas corpus é cabível para o trancamento da ação penal apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada de plano a ausência de justa causa, a manifesta atipicidade da conduta ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de dilação probatória.

2. A decisão impugnada limitou-se à redistribuição do feito ao juízo competente para apreciação da denúncia, nos termos do art. 3º-C do Código de Processo Penal e da Resolução CJF3R nº 117/2024, não havendo apreciação do mérito da acusação.

3. A análise da relevância do relatório policial, da alegada existência de referências jurisprudenciais fictícias, da necessidade de eventual desentranhamento de peças investigativas e da suficiência dos elementos de convicção demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. As alegações relativas à ausência de individualização das condutas e à aptidão da denúncia deverão ser apreciadas pelo juízo competente no momento do recebimento da peça acusatória e no curso regular da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.”

Em que pese a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que seria necessária incursão aprofundada do conjunto probatório para analisar os vícios constantes

no relatório final, entendo que as irregularidades podem ser verificadas de plano, mediante análise dos documentos que instruem a impetração, o que justifica a concessão parcial da ordem de ofício.

O parecer técnico apresentado pela defesa (fls. 149 – 222) analisou as diversas citações jurisprudenciais constantes no relatório final de indiciamento (fls. 113 – 148) e concluiu que quase a totalidade dos julgados transcritos entre aspas não correspondem com o real teor dos julgamentos realizados. Confira-se:

“Deste modo, resta demonstrado que as citações, notadamente compostas com aspas e itálico (o que indica transcrição literal), comprovadamente não se identificam com os dizeres reais dos verdadeiros julgados.

Cumpre salientar que a forma como expostos os julgados na peça policial já geram suspeitas. Normalmente, as citações de julgados vêm acompanhadas de informações sobre a Turma Julgadora, nome do Relator, data em que publicado.

Deste modo, a citação de somente a numeração e estado de origem é bastante incomum. No entanto, nos confrontos efetuados e demonstrados, é inegável a artificialidade dos julgados.”

A análise técnica apresentada conduz à conclusão de que o relatório final de indiciamento utilizado para instruir o feito originário teria sido gerado por inteligência artificial, o que demanda uma análise cautelosa da questão.

É evidente que o uso de inteligência artificial é uma realidade, mas há diretrizes básicas a serem observadas, a fim de garantir a higidez dos documentos que instruem os processos judiciais, conforme prevê a Resolução n. 615/2025, CNJ.

A confiabilidade do próprio sistema de justiça e das decisões judiciais proferidas dependem de rigorosa supervisão humana dos documentos eventualmente gerados por inteligência artificial, porquanto não podem dados fictícios serem utilizados para subsidiar os julgamentos realizados.

Na hipótese, entendo que as inconsistências verificadas colocam em dúvida a integridade do relatório final de indiciamento (fls. 113 – 148) juntado aos autos, porquanto indicam falha no uso da inteligência artificial, uma vez que não se observou a imprescindível supervisão humana.

Em caso semelhante, no qual um relatório técnico foi gerado por inteligência artificial, entendeu a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. VERIFICAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

POSSIBILIDADE. 2. "RELATÓRIO TÉCNICO" PRODUZIDO POR IA GENERATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA SUA ADMISSIBILIDADE COMO PROVA. 3. ATIVIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO LÓGICA. APTIDÃO RACIONAL. 4. IA GENERATIVA. RISCO DE ALUCINAÇÃO. PROCESSO PROBABILÍSTICO. UTILIZAÇÃO PARA APRECIAR ÁUDIO. FERRAMENTA QUE APENAS PROCESSA TEXTOS. 5. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA PALAVRA "MACACO". DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM "RELATÓRIO TÉCNICO". 6. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ À PERÍCIA. ART. 182 DO CPP. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA IDÔNEA. 7. "RELATÓRIO TÉCNICO" PRODUZIDO POR IA GENERATIVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA CONFIABILIDADE EPISTÊMICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PROVA NO PROCESSO PENAL. 8. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA EXCLUIR O RELATÓRIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal (HC 535.063/SP, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020).

Assim, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde que tenha havido prévia manifestação das instâncias ordinárias e correta instrução.

2. A controvérsia trazida no presente habeas corpus se refere à admissão de "Relatório Técnico" produzido por investigador de polícia, com a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gemini e Perplexity). Não se trata de aferição da licitude da prova nem de verificação da quebra da cadeia de custódia, mas da própria admissibilidade do referido elemento como prova.

- Não há se falar em ilicitude do relatório técnico produzido por inteligência artificial generativa, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não foram violadas normas de direito penal. Também não se observa ofensa à cadeia de custódia da prova, em especial porque não se questiona o acautelamento dos vídeos analisados, mas apenas a análise destes por ferramenta de inteligência artificial generativa. Por fim, não há falar igualmente em ofensa ao art. 159 do CPP, porque não se trata de perícia, mas de mero documento. A questão diz respeito, portanto, à idoneidade de relatório elaborado por inteligência artificial generativa para ser utilizado como prova no processo penal, sem o crivo da racionalidade humana.

3. A prova destina-se a levar ao juiz o conhecimento acerca da existência e da veracidade dos fatos; constitui instrumento idôneo à

formação da convicção do órgão julgador. A atividade probatória busca reconstruir os fatos com a maior coincidência possível com a realidade histórica. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado é o destinatário direto da prova. Dessa forma, embora não haja limitação jurídica à produção probatória, desde que observada a licitude, o art. 400, § 1º, do CPP dispõe que o juiz pode indeferir provas "irrelevantes, impertinentes ou protelatórias". Tem-se, aqui, "um limite lógico da produção da prova" (Badaró, Gustavo Henrique. Epistemologia judiciária e prova penal. 2. ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 159).

- Nesse contexto, o dever de fundamentação impõe que a admissão probatória, bem como a sua valoração, tenham por base elementos aptos a subsidiar inferências lógicas acerca dos fatos que se busca provar. A racionalidade da conclusão jurisdicional está atrelada à logicidade das premissas que a sustentam. Por conseguinte, em um sistema processual orientado pela busca da verdade sob balizas cognitivas, revela-se imperativa a exclusão de diligências desprovidas de aptidão racional, sob pena de comprometimento da integridade do provimento final.

4. Um dos riscos inerentes à utilização da inteligência artificial generativa é a alucinação, que consiste na apresentação de informações imprecisas, irreais ou fabricadas, porém com aparência de fidedignidade. Isso se deve especialmente ao fato de que não há consulta às bases de dados em tempo real, mas sim estruturação de respostas com base em padrões estatísticos extraídos do período de treinamento.

- A situação dos autos apresenta particularidade que torna ainda mais preocupante a utilização de ferramenta de inteligência artificial generativa. Com efeito, trata-se da apreciação do áudio constante de um vídeo. No entanto, a ferramenta se utiliza de grandes modelos de linguagem, também conhecidos como LLMs, os quais processam textos e não ondas sonoras, não sendo adequados para análise fonética.

5. Outra particularidade relevante constante dos presentes autos é a efetiva existência de perícia técnica realizada nos vídeos pelo Instituto de Criminalística. A conclusão obtida foi no sentido de que, "[c]om base nos parâmetros técnicos da fonética forense e da acústica da fala, não se confirmaram [...] traços articulatórios compatíveis com o termo 'macaco'". Nada obstante, solicitou-se ao Centro de Inteligência da Delegacia a produção de relatório por meio de inteligência artificial generativa, no qual se concluiu que foi, sim, utilizada a palavra "macaco", sendo referida conclusão utilizada na denúncia.

- Conforme destacado pela defesa, é possível identificar certo viés de confirmação na atividade estatal que, além de não ter se contentado com a perícia oficial, a qual não identificou a palavra esperada, procedeu à análise por meio de ferramentas de inteligência artificial generativa, as quais, conforme destacado anteriormente no presente julgamento, não possuem respaldo científico. De fato, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público e o próprio Judiciário

consideraram o juízo probabilístico da inteligência artificial não apenas suficiente, mas prevalente em relação a uma perícia realizada por órgão oficial.

6. Embora o Magistrado possa afastar as conclusões periciais, conforme lhe faculta o art. 182 do CPP, é imperativo que o faça mediante fundamentação idônea. Não se pode descurar, ademais, que os relatórios produzidos não constituem prova pericial, haja vista a inteligência artificial generativa ser mero gerador de conteúdo sintético. Nessa linha de inteligência, para se afastar ou mitigar a conclusão constante de perícia oficial, mister se faz a indicação de motivação técnico-científica idônea.

- Na hipótese, a leitura da perícia oficial revela todo o raciocínio inferencial e técnico empregado, em oposição ao relatório simplista produzido pela inteligência artificial, quando instada a transcrever "fielmente, na íntegra, o áudio do vídeo". Cumpre recordar que, consoante já salientado, referidas ferramentas, no presente momento, não processam ondas sonoras, não sendo, portanto, adequadas à análise fonética. Tem-se, dessa forma, a ausência de adequação epistêmica, diante da produção de documento que não encontra respaldo em regras científicas, técnicas ou de experiência, o que inviabiliza a extração de conclusão racional a respeito da hipótese fática.

7. Nessa linha de inteligência, constata-se que o "Relatório Técnico" produzido por investigador de polícia, com a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gemini e Perplexity), não possui confiabilidade epistêmica mínima, não podendo ser utilizado como prova no processo penal.

8. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para determinar a exclusão do "Relatório Técnico", devendo o Magistrado de origem proferir nova decisão a respeito da admissibilidade da acusação, sem levar em consideração referido relatório.

(HC n. 1.059.475/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)

Em que pese no caso ora analisado, o documento possivelmente gerado por inteligência artificial seja um relatório final de indiciamento e não um relatório técnico pericial, deve ser aplicado o mesmo entendimento.

Isso porque, ainda que o relatório final seja uma peça dispensável, uma vez juntado ao processo, é inegável que o documento de confiabilidade questionada poderá ser utilizado para subsidiar a análise da existência de indícios de materialidade e autoria dos crimes apurados, o que não pode ser admitido.

Um relatório policial desprovido de confiabilidade mínima não pode ser utilizado nem mesmo como referência, razão pela qual deve ser desentranhado dos autos, a fim de se evitar que seja usado como fonte autônoma a subsidiar a acusação.

Por fim, quanto aos pedidos formulados de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa, bem como de suspensão dos efeitos de medidas cautelares pessoais e patrimoniais decretadas em desfavor dos pacientes, verifico que a questão não foi enfrentada pelas instâncias de origem, razão pela qual não podem ser analisados por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, não conheço do *habeas corpus*, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para reconhecer a nulidade do relatório final de indiciamento, em razão das inconsistências verificadas pelo uso indevido de inteligência artificial (alucinação de inteligência artificial), com o consequente desentranhamento dos autos, o qual não poderá ser utilizado como referência ou fonte autônoma na denúncia. Ainda, diante da notícia de que a denúncia foi recebida, declarar a nulidade da decisão de recebimento da exordial acusatória.

Publique. Intimem-se.

Brasília, 04 de setembro de 2026.

Ministro Messod Azulay Neto
Relator